

1. 업무개요

자원순환본부 ○○○○○○에서는 「폐기물관리법 시행령」 제0조(생활폐기물의 처리대행자)에 따라 농업 활동으로 발생하는 폐플라스틱 필름·시트류를 재활용하거나 폐농약 용기 등 폐농약 포장재를 재활용 또는 소각을 위한 업무를 수행하고자 사업 추진체계를 마련하여 [그림 1]과 같이 배출된 영농폐기물을 ☎☎ 사업소로 운반하고 ☎☎ 사업소에서는 보관된 영농폐기물을 ☎☎ 재활용시설과 민간 재활용업체에 공급하여 재활용하거나 재활용이 어려운 농약 봉지류는 안전하게 소각 처리하고 있다.

[그림 1] 영농폐비닐 수거·처리 흐름도

<생략>

그리고 자원순환본부(○○○○○○○ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆, 이하 “◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆”라 함)에서는 수거된 폐비닐을 ☎☎ 폐비닐 처리시설을 통해 플러프¹⁾, 세척압축품 등 재활용 원료로 생산하고 있으며, 공공기관 경영효율화 및 영농폐비닐의 안정적 처리를 위해 '00년부터 ☎☎☎☎☎☎의 폐비닐 재활용시설을 민간에 위탁·운영 중이며, 현재 제0기('00.00. ~ '00.00.) 영농폐비닐 재활용시설 민간 위탁 운영 용역을 (주)▲▲▲▲▲▲▲▲ 컨소시엄²⁾과 계약하여 위탁 운영하고 있다.

1) 플러프(Fluff): 폐비닐을 세척 없이 분쇄만하여 재활용 원료로 생산

2) (주)▲▲▲▲▲▲▲▲ 컨소시엄: (주)▲▲▲▲▲▲(00%), (주)▽▽▽▽▽▽(00%), ▼▼▼▼▼▼(00%), <△△△△△△(00%)

[표 1] ◀◀◀ ◀◀◀◀◀◀◀◀ ◀◀ ◀◀◀◀ ◀◀ 계약 현황

<생략>

2. 민간 위탁운영 용역 인력관리 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

▣▣▣▣▣ 계약예규 제000호 「(계약예규)용역계약 일반조건」 제00조(계약상대자의 근로자)에 따르면, 계약상대자는 해당 계약의 수행에 필요한 기술과 경험을 가진 근로자를 채용하여야 하며, 계약담당공무원은 계약상대자가 채용한 근로자가 입찰공고 및 계약문서에서 특정한 기준을 갖춘 근로자를 배치할 것을 조건으로 명시한 계약에서 해당기준에 미달하는 근로자를 배치한 경우 해당 근로자의 교체를 요청할 수 있다고 규정하고 있다.

그리고, ◆◆◆◆◆◆◆에서 계약 체결한 ‘◀◀◀ ◀◀◀◀◀◀◀◀ ◀◀ ◀◀◀◀ ◀◀’ 과업내용서 0. 고용승계 및 인력관리에 따르면, 계약상대자는 시설 운영에 소요되는 인력은 총 000명 이상을 고용하여야 하며, ♣♣♣♣♣ 0명, ♣♣♣♣♣♣♣ 0명, ◆◆◆◆◆◆◆ 0명을 반드시 고용 및 현장에 배치하여야 하고, 그 밖에 계약조건 및 관련 법규에서 요구하는 자격을 갖춘 인원을 배치하여야 하며, 계약상대자는 신규 채용 및 퇴직을 포함한 인력 운영의 변동이 있을 경우 지체없이 보고하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, ◆◆◆◆◆◆◆에서는 ‘◀◀◀ ◀◀◀◀◀◀◀◀ ◀◀ ◀◀◀◀ ◀◀

◀’ 과업내용서 0. 고용승계 및 인력관리에 따라, 착수계 제출 시 운영이 적정하게 이행될 수 있도록 시설 운영에 소요되는 인력(000명 이상)의 고용 여부와 특정한 기준을 갖춘 근로자(♣♣♣♣♣ 0인)의 배치 여부를 확인하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

금번 종합감사 기간에 민간 위탁운영 용역 인력관리의 적정성을 확인한 결과, ◆◆◆◆◆◆◆에서는 ‘◀◀◀ ◀◀◀◀◀◀◀◀ ◀◀ ◀◀◀◀ ◀◀’을 수행하면서, 계약상대자가 제출한 0차분, 0차분 착수계에서 민간 위탁운영 인력 배치계획을 확인하고 승인하였다.

그러나, 0차 용역(0000.00.0.~0000.0.00.) 착수계 제출 서류 중 인력 배치계획을 확인한 결과, 과업내용서에 따라 총 인력을 000명 이상 고용하고, ♣♣♣♣♣ 0명을 반드시 고용 및 현장에 배치하여야 하나, 계약상대자인 (주)▲▲▲▲▲▲▲ 컨소시엄에서는 인력을 00명 고용하였고, ☒☒ 및 ☐☐ 시설에 ♣♣♣♣♣를 배치하여야 하나, 채용 중으로 미배치하여 착수계를 제출하였다.

또한, 0차 용역(0000.0.00.~0000.00.00.) 착수계 제출 서류 중 인력 배치계획을 확인한 결과, 계약상대자인 (주)▲▲▲▲▲▲▲ 컨소시엄에서는 인력을 000명 고용하였고, ☒☒ 및 ☐☐ 시설에 ♣♣♣♣♣를 채용 중으로 미배치하여 착수계를 제출하였다.

다만, ◆◆◆◆◆◆◆에서는 ☐☐시설 준공 지연 및 낮은 임금으로 인한 인력 채용의 한계(운영사 입사 후 0~0개월 이내 중도 퇴사자 발생) 등을 고려 부득

이하계 미배치된 인력을 조속히 채용하는 것으로 착수계를 조건부로 승인하였다는 의견을 제시하였다. 그리고 ♣♣♣♣♣는 0차 용역 착수계 제출 이후인 0000. 0. 0.에 배치하였다.

하지만, ◆◆◆◆◆◆◆에서는 과업내용서에 따라 인력 배치계획이 미흡한 계약상대자인 (주)▲▲▲▲▲▲▲ 컨소시엄에 인력배치 계획 보완을 요구하고 보완이 완료되면 착수계를 승인하여야 하나, 0차 용역 착수계는 계약상대자인 (주)▲▲▲▲▲▲▲ 컨소시엄에서 인력 채용이 어렵다는 사유로 조속한 시일내 채용을 조건으로 승인하였고, 0차 용역 착수계는 인력 배치계획이 미흡함에도 별도 조치없이 승인하는 등 감독업무를 소홀히 하였다.

3. 용역 준공검사 기한 미준수

가. 관련규정 및 판단기준

▣▣▣▣▣ 계약예규 제000호 「(계약예규)용역계약일반조건」 제00조(검사)에 따르면, “계약상대자는 용역을 완성하였을 때 에는 그 사실을 계약담당공무원에게 서면으로 통지하고 필요한 검사를 받아야 하며, “계약담당공무원은 통지를 받은 때에는 계약서 기타 관계서류에 의하여 통지를 받은 날부터 00일 이내에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다.”고 규정하고 있다.

따라서, 계약상대자인 (주)▲▲▲▲▲▲▲ 컨소시엄으로부터 준공계가 접수되면 ◆◆◆◆◆◆◆에서는 통지를 받은 날로부터 00일 이내에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 수행하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

금번 종합감사 기간에 민간 위탁운영 용역 0차분(0000.00.0.~0000.0.00.) 준공검사의 적정성을 확인한 결과, ◆◆◆◆◆◆◆◆에서는 ◀◀◀ ◀◀◀◀◀◀◀◀ ◀◀ ◀◀◀◀◀ ◀◀' 0차분 준공검사를 수행하면서, [표 2]와 같이 계약상대자인 (주)▲▲▲▲▲▲▲▲ 컨소시엄으로부터 준공계를 통지받고 관련 규정에 따라 00일 이내에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 수행하여야 하나, 00일 초과하여 준공검사를 수행하였다.

[표 2]◀◀◀ ◀◀◀◀◀◀◀◀ ◀◀ ◀◀◀◀◀ ◀◀ 준공검사 초과 현황

<생략>

그런데, ◆◆◆◆◆◆◆◆에서는 해당 용역에 대한 준공검사 수행 중 계약상대자인 (주)▲▲▲▲▲▲▲▲ 컨소시엄에서 제출한 정산서류가 미비하여 이에 대한 보완을 요청하면서 준공검사 기한이 초과하게 되었다는 의견을 제시하였으나, 용역 정산서류의 보완이 필요하더라도 관련 규정 등에 따라 00일 이내에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 수행하여야 한다.

따라서, ◆◆◆◆◆◆◆◆에서는 00일 이내에 용역 완성 또는 이행을 확인하기 위한 준공 검사를 실시하고, 정산서류 보완을 통한 용역비 정산 업무는 대금 지급 이전까지 계약상대자인 (주)▲▲▲▲▲▲▲▲ 컨소시엄과 용역 준공정산 합의 업무를 추진했어야 했다.

4. 관련자(부서) 의견

운영 인력관리 미흡과 관련하여 ◆◆◆◆◆◆◆◆에서는 0기 위탁운영 근로자에 대한 고용승계 협의 등으로 착수 준비 기간이 부족하여 0차년도 착수계 제출시점까지 근로자 000명을 채용하지 못하였고, ㉠㉠시설 준공 지연 및 낮은 임금으로 인한 인력 채용의 한계(운영사 입사 후 0~0개월 이내 중도 퇴사자 발생) 등을 고려 부득이하게 미배치 인력에 대하여 조속한 채용을 조건부로 제출된 착수계를 승인하였습니다. ♣♣♣♣♣는 감사일 현재 자체 선임하여 배치하였습니다.

준공검사 기한 미준수와 관련하여 ◆◆◆◆◆◆◆◆에서는 영농폐비닐 재활용시설 운영예규에 따라 시설 내 폐비닐 재활용 실적 등의 감독·검사 업무는 ㉠㉠㉠㉠㉠ 소관 업무이며, ◆◆◆◆◆◆◆◆는 준공정산을 위한 업무를 수행하고 있습니다.

이에 따라, 위탁운영 0차년도 준공('00.0.00.)일 전 ㉠㉠㉠㉠㉠ 담당자가 계약이행 여부에 대한 감독·검사 조서를 완료하여 시설별로 취합 후 준공계로 제출하였고, ◆◆◆◆◆◆◆◆에서는 각 ㉠㉠㉠㉠㉠의 감독·검사 조서를 근거로 ㉠㉠이 운영사에 지급해야 할 위탁처리비와 운영사가 ㉠㉠에 납부해야 할 판매대금, 사회보험료 등의 정산 업무를 수행하였습니다.

폐비닐 처리 실적 검사주체가 각 ㉠㉠㉠㉠㉠임에도 불구하고 ◆◆◆◆◆◆◆◆에 별도의 감독자·검사자 지정으로 인해 업무 혼선이 발생한 것으로 판단되며, 업무 절차 및 재활용시설 운영예규 개정 등을 통해 개선하겠다는 의견을

제시하였습니다.

< 감사자 의견 >

「(계약예규)용역계약일반조건」 제0조(통지 등)에 따르면, 구두에 의한 통지·신청·청구·요구·회신·승인 또는 지시 등(이하 "통지 등"이라 한다)은 문서로 보완되어야 효력이 있다고 규정하고 있어, 회의 및 협의 과정에 관한 사항을 문서로 등록한 사실관계가 없어 효력을 갖지 않습니다.

따라서, ◆◆◆◆◆◆◆에서 미배치 인력에 대하여 조속한 채용을 조건부로 착수계를 승인 후 채용 여부를 지속적으로 확인하여야 하나, 인력 배치계획 채용 여부와 관련된 문서는 등록되어 있지 않았습니다.

또한, ◆◆◆◆◆◆◆에서는 감독자·검사자에 대한 업무분장을 명확히 하여 준공 검사 완료 후, 용역비에 대한 정산 업무를 수행하여야 합니다.

5. 조치할 사항

① 경영기획이사(=====장)은 민간 위탁운영 용역 인력관리 미흡 및 준공검사 기한을 미준수한 검사자 자원순환본부 ○○○○○○ ◆◆◆◆◆◆◆ 0급 ▣▣▣에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 경영기획이사(=====장)은 민간 위탁운영 용역 인력관리 미흡 및 준공검사 기한을 미준수한 감독자 자원순환본부 ○○○○○○ ◆◆◆◆◆◆◆ 0급 ===에게 “경고” 조치하시기 바랍니다. 【경고】

③ 자원순환이사(○○○○○○장)는 ◀◀◀ ◀◀◀◀◀◀◀◀ ◀◀ ◀◀◀◀

◀◀에 대하여 ♣♣♣♣♣ 등 적정 인력이 배치된 후 처리시설 운영이 될 수 있도록 관리 방안을 마련하시기 바랍니다. 【통보】